

1500289-14.2021.8.26.0553

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUCAS SILVA BARRETTO

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E também no E. Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500289-14.2021.8.26.0553 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500289-14.2021.8.26.0553

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2220100/2021 - DEL.POL.PIQUEROBI, 14073511 - DEL.POL.PIQUEROBI, 8/21/304 - DEL.POL.PIQUEROBI, 2220100 - DEL.POL.PIQUEROBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ESTEVAM DIAS CORRÊA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SILVA BARRETTO

Sentença

Vistos.

Relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal porque, entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2021, em horário ignorado, na Rua Barão do Rio Branco, nº. 475, Centro, na cidade de Piquerobi, nesta comarca, o acusado ESTEVAM DIAS CORRÊA, qualificado a fls. 31, subtraiu, para si, mediante arrombamento (cf. laudo - fls. 81/94), 08 semi-jóias (brincos, colares e pulseiras); 01 par de brincos de ouro; 01 par de brincos de prata; 01 tornozeleira com pingente de ouro; 08 moedas, cada qual no valor R\$.1,00, comemorativas das Olimpíadas no Brasil em 2016; 01 anel de formatura com pedra verde; e 02 celulares, marca Samsung e

inoperantes, avaliados em R\$.1.608,00 (cf. auto - fls. 45), pertencentes à vítima Neide Araújo Marques.

A denúncia foi recebida, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 190/191).

Audiência de instrução, debates e julgamento.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa bateu-se pela absolvição do acusado, afastamento da qualificadora, aplicação do princípio da insignificância e fez considerações a respeito da dosimetria penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada nos autos, a teor do, boletim de ocorrência de fls. 04/05, laudo pericial necroscópico (fls. 10/15), auto de avaliação indireta (fls. 45), laudo do local dos fatos (fls. 81/94), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os ombros do réu.

A vítima Neide contou que não havia pernoitado em casa. Ao chegar, por volta do meio dia, viu que a porta estava arrombada. Ao entrar, notou que a casa estava toda revirada. Percebeu que no espelho do guarda-roupa havia uma impressão digital, tendo comunicado tal fato à polícia. Conta que o portão da residência fica fechado, com grade, mas tem altura baixa. A porta de entrada estava em perfeito estado antes do arrombamento, sendo que a fechadura não foi arrombada, mas a porta foi empurrada. Nunca tinha visto o réu. Não recuperou os bens.

A testemunha Ailton, policial civil, narrou que ppós tomarem conhecimento do furto, realizaram perícia no local. As investigações, de início, não lograram êxito em encontrarem o furtador. Após o laudo das impressões digitais, conseguiram identificar o acusado como quem praticou o delito. O réu, indagado a respeito, inicialmente negou o delito. Não sabe se foram encontradas digitais na porta.

Já o réu, interrogado em juízo, nega ter cometido o crime. Não sabe explicar como sua impressão digital foi parar no guarda-roupas da vítima. Afirma que teve uma discussão com um investigador de polícia, que lhe teria ameaçado.

Com efeito, a prova colhida segue coesa, apontando o réu com o autor do crime de furto em tela.

Veja-se que foi encontrada impressão digital pertencente ao réu no guarda-roupas da residência da vítima. Tal impressão, colhida no dia posterior ao furto, coincide com o datilograma do dedo polegar direito do acusado, conforme conclusão de fls. 12 do laudo pericial. O acusado não soube explicar o motivo de sua impressão constar do guarda-roupas, tecendo vagas considerações a respeito de uma possível ameaça de um investigador de polícia.

Ao meu entender, o encontro da impressão digital é prova mais que segura que o acusado foi o criminoso que entrou na residência da vítima naquele dia, subtraindo os bens descritos na exordial, sendo que a defesa nada logrou produzir que infirme tal conclusão.

Portanto, a autoria do delito é indubitosa. Em que pese as considerações da defesa, penso irrelevante o fato da impressão digital não ter sido encontrada na porta de entrada, vez que o foi no interior da residência.

Restou provado que o furto foi cometido mediante rompimento de obstáculo, tanto pelo laudo pericial de fls. 81/94, que concluiu que a porta de entrada foi arrombada, quanto pelo depoimento da própria vítima, que confirma o arrombamento.

Presentes, portanto, as elementares do furto qualificado, cometido mediante rompimento de obstáculo, não devem prosperar as teses defensivas de insuficiência probatória ou afastamento da qualificadora.

Também não é caso de aplicação do princípio da insignificância, vez que os bens

furtados não são de valor ínfimo, bem como pelo fato do acusado ser reincidente em crimes patrimoniais.

Por fim, o furto foi consumado, eis que os bens da vítima foram, efetivamente, retirados de sua esfera de vigilância e disponibilidade e ficaram na posse tranquila e desvigiada do acusado, sendo que a vítima não os logrou recuperar. O dolo na conduta do réu é latente nas provas colhidas nos autos. Destarte, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de perpetrar o crime aquilatoado na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e as penas, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes

Dosimetria

Passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

a) Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal)

Tendo em vista os maus antecedentes do acusado, conforme fls. 113 – autos n. 0000833-92.2021.8.26.0483, fixo a pena acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (arts. 61 a 65 do Código Penal)

O réu é reincidente, possuindo condenação criminal pretérita dentro do período depurador, conforme fls. 112/113 – autos n. 0000686-56.2019.8.26.0509. Ressalto que tal condenação difere da utilizada para a valoração dos maus antecedentes, inexistindo bis in idem.

Por este motivo, agravo a pena-base, fixando-a em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Regime de cumprimento de pena:

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Considerando, pois, a quantidade de pena aplicada e o fato de o réu ser reincidente e possuir maus antecedentes, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração penal, pois matéria afeita ao juízo de execução penal, conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apesar do período de prisão provisória, deixo de aplicar o art. 387, §2º, CPP. Isto porque o período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Nesse sentido: TJSP. 15ª CCrim. Apelação 0000354-06.2016.8.26.0603. Relator(a): Camargo Aranha Filho. Data do julgamento: 12/04/2018. Data de publicação: 14/04/2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos

Em virtude da reincidência do réu, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na letra do artigo 44 do Código Penal.

Suspensão condicional da pena

Também em virtude da reincidência, vedada a suspensão condicional da pena, conforme

o artigo 77, I, do Código Penal.

Dispositivo

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu ESTEVAM DIAS CORRÊA como incurso na pena do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (catorze) dias-multa, cada qual em seu patamar mínimo e reajustado desde a prática delituosa.

Responderá o réu pelas custas e despesas processuais, guardados os limites da Lei 1060/50.

O réu terá início de cumprimento de pena no regime fechado. Não vislumbro alteração nos motivos que substanciaram a decretação de sua prisão preventiva. Desse modo, deverá permanecer preso durante a fase recursal, se for o caso. Ademais, não faz sentido que o réu tenha esperado o julgamento preso e agora, condenado ao cumprimento de pena de reclusão com início em regime fechado, possa recorrer em liberdade. Nesse sentido, existe posicionamento dentro do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Sentença condenatória. Pedido de apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Paciente permaneceu sob custódia do Estado durante a instrução processual. Ordem denegada" (HC nº 0276546-35.2011.8.26.0000, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 16/02/2012, V.U.).

E também no E. Superior Tribunal de Justiça:

"A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008, Habeas Corpus nº 0193431-48.2013.8.26.0000 - Voto nº 4.455 5)

Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário. Suspendam-se os direitos políticos do acusado condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição, oficiando-se aos Juízos Eleitorais competentes. Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

Lucas Silva Barretto

Juiz de Direito Substituto

Santo Anastacio, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA